

Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (10. Ausschuss)

**zu dem Antrag der Abgeordneten Stephan Protschka, Peter Felser, Danny Meiners,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 21/2547 –**

**Düngeverordnung reformieren – Bedarfsgerechte Düngung nach guter fachlicher
Praxis wieder ermöglichen**

A. Problem

Nach Auffassung der Antragsteller werden den landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland durch die seit 2017 geltende Düngeverordnung unverhältnismäßige Belastungen auferlegt. Die dort festgeschriebenen Vorgaben zu Dokumentationspflichten oder Lagerkapazitäten und Einarbeitungstechniken sowie pauschale Mengenbegrenzungen seien wenig praxistauglich und erzeugten einen großen bürokratischen Aufwand, der zu keinem nachweisbaren ökologischen Nutzen führe. Außerdem wird angeführt, dass das unzureichende Nitratmessnetz nur punktuelle Daten liefere. Diese Daten dienten als Grundlage für die Ausweisung von „Roten Gebieten“, in denen Einschränkungen für alle Betriebe unabhängig von ihrem tatsächlichen Nitratreintrag verhängt würden.

Mit dem vorliegenden Antrag soll die Bundesregierung u. a. aufgefordert werden, alle seit 2017 bestehenden Düngeauflagen fachlich zu überprüfen und gegebenenfalls alle überflüssigen oder praxisfernen Auflagen abzuschaffen. Außerdem soll die Bundesregierung die „Roten Gebiete“ nur noch auf Grundlage valider Messdaten ausweisen können sowie die Stickstoffobergrenzen für organische Dünger prüfen und praxisgerecht anpassen oder lockern.

B. Lösung

Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD.

C. Alternativen

Wurden nicht erörtert.

D. Kosten

Wurden nicht erörtert.

Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,
den Antrag auf Drucksache 21/2547 abzulehnen.

Berlin, den 12. November 2025

Der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Hermann Färber
Vorsitzender

Benedikt Büdenbender
Berichtersteller

Bernd Schattner
Berichtersteller

Dr. Franziska Kersten
Berichterstellerin

Karl Bär
Berichtersteller

Ina Latendorf
Berichterstellerin

Bericht der Abgeordneten Benedikt Büdenbender, Bernd Schattner, Dr. Franziska Kersten, Karl Bär und Ina Latendorf

I. Überweisung

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 37. Sitzung am 6. November 2025 den Antrag der Fraktion der AfD auf **Drucksache 21/2547** erstmals beraten und an den Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat zur federführenden Beratung und dem Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit zur Mitberatung überwiesen.

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage

Die Fraktion der AfD beantragt festzustellen, dass die Düngeverordnung in ihrer geltenden Fassung einen unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwand für landwirtschaftliche Betriebe darstelle, ohne einen nachweisbaren Nutzen für die Umwelt zu erbringen. Daher sei eine Reform der Düngeverordnung dringend nötig, um neben Bürokratieabbau die Eigenständigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe zu stärken und einen effektiven sowie praxisgerechten Gewässerschutz zu ermöglichen.

Mit dem Antrag soll die Bundesregierung zudem insbesondere aufgefordert werden, alle seit dem ersten Inkrafttreten der Düngeverordnung bestehenden Düngeauflagen vollständig und fachlich auf ökologischen Nutzen und Verursachergerechtigkeit zu überprüfen und mögliche überflüssige oder praxisferne Auflagen abzuschaffen. Darüber hinaus sollen bestehende Sperrfristen, Vorgaben zu Lagerkapazitäten und Einarbeitungstechniken überprüft und angepasst werden sowie die Ausweisung von „Roten Gebieten“ ausschließlich auf Grundlage valider Nitratmessungen erfolgen können.

III. Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses

Der **Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit** hat in seiner 17. Sitzung am 12. November 2025 mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 21/2547 empfohlen.

IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss

1. Beratungsverlauf

Der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat hat den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 21/2547 in seiner 10. Sitzung am 12. November 2025 abschließend beraten.

Die **Fraktion der CDU/CSU** merkte an, dass im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD ambitionierte Ziele bei Bürokratieabbau und Deregulierten im Bereich der Landwirtschaft festgelegt seien. Einige davon, wie die Abschaffung der Stoffstrombilanzverordnung, habe die Bundesregierung bereits umgesetzt. Da es mehrere Urteile des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des Düngerechts gebe, müsse die Düngeverordnung gegebenenfalls angepasst werden. Das könne allerdings erst geschehen, wenn die schriftliche Urteilsbegründung vorliege.

Die **Fraktion der AfD** führte aus, dass pauschale „Rote Gebiete“, starre Sperrfristen und überzogene Dokumentationspflichten müssten gestrichen und die Düngeverordnung grundlegend reformiert werden. Das Bundesverwaltungsgericht habe in seinem Urteil bestätigt, dass die aktuell geltende Düngeverordnung rechtlich angreifbar

und fachlich unzureichend sei. Auflagen sollten in Zukunft nur auf Basis ausreichender und korrekter Messdaten sowie nur dort, wo sie wirklich nötig seien, erteilt werden dürfen.

Die **Fraktion der SPD** wandte ein, die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts zur Düngeverordnung forderten zum einen ein Nationales Aktionsprogramm Nitrat und bemängelten zum anderen die unzureichende Ermächtigungsgrundlage. Die Abschaffung der Stoffstrombilanzverordnung führe nicht zwangsläufig dazu, dass keine „Roten Gebiete“ ausgewiesen werden dürften. Für das Messstellennetz seien zudem die Länder zuständig. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass Sperrfristen, Lagerkapazitäten und Stickstoff-Obergrenzen bereits Inhalt eines Vertragsverletzungsverfahrens durch die EU-Kommission gewesen seien.

Die **Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN** stellte fest, es gleiche der Quadratur des Kreises, wenn man das Grundwasser sauber halten und das Trinkwasser schützen und gleichzeitig die Landwirte von jeglicher Bürokratie befreien und die Düngung nicht einschränken wolle. Ein effizienter Umweltschutz benötige eine umfangreiche Datenerfassung, um Auflagen nur dort zu erteilen, wo sie nötig seien.

Die **Fraktion Die Linke** wies darauf hin, dass die im Antrag gestellten Forderungen den Gewässerschutz weiter erschwerten. Stadtwerke hätten heute schon erhebliche Probleme bei der Trinkwasseraufbereitung. Die Verursachergerechtigkeit im Düngemittelrecht dürfe nicht entfallen. Zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen gehöre die konsequente Durchsetzung des Gewässerschutzes.

Die **Bundesregierung** erklärte, derzeit würden die schriftlichen Urteilsbegründungen des Bundesverwaltungsgerichts abgewartet, um die entsprechenden Anpassungen der Düngeverordnung vornehmen zu können. Die Bundesregierung könne sich aber nicht über die Vorgaben der Richtlinie 91/676/EWG (Nitratrichtlinie) hinwegsetzen. Im Düngerecht gebe es komplexe Zusammenhänge sowie Gesetze und Verordnungen, die sich überlagerten. Ziel der Bundesregierung sei, gemeinsam mit den Ländern eine praxistaugliche Lösung zu finden.

2. Abstimmungsergebnis

Der **Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat** beschloss mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, dem Deutschen Bundestag zu empfehlen, den Antrag auf Drucksache 21/2547 abzulehnen.

Berlin, den 12. November 2025

Benedikt Büdenbender
Berichtersteller

Bernd Schattner
Berichtersteller

Dr. Franziska Kersten
Berichterstatlerin

Karl Bär
Berichtersteller

Ina Latendorf
Berichterstatlerin

